

TRIBUNALE DI MACERATA

RICORSO EX ART. 615, II COMMA, C.P.C.

CON ISTANZA DI SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 624 C.P.C.

ESECUZIONE R.G.E. 1/2022

nell'interesse della **MOBILCOM SRL** (C.F. 93052830432), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro, 10 (RSM), rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Greblo (C.F. GRBFNC80E47L424J; pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it

-opponente-

contro

BANCA DI SAN MARINO SPA (C.F. 91007200404), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Faetano, Strada della Croce, 39 – Repubblica di San Marino, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino (C.F. NDRRRT68E18G479O, pec: avvrobertoandreoni@puntopec.it), dall'Avv. Erica Catani del Foro di Pesaro (C.F. CTNRCE76S43L500L, pec: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it), nonché dall'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata (C.F. MRNRSR61C64F517R, pec: avvrosariamoroni@cnfpec.it) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Moroni in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta, 70

- creditrice opposta, o “la Banca” per brevità-

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica francesca.greblo@pectriesteavvocati.it e al numero di fax 0872724312

Premesso che:

- la Banca ha avviato la presente procedura esecutiva in danno dell'opponente (**doc. 1**, pignoramento immobiliare) sostenendo che la MOBILCOM SRL sarebbe debitore della banca di euro 498.673,73 oltre interessi maturati e maturandi;

- il debito deriverebbe da un contratto di mutuo ipotecario del 5/12/2011, a rogito del Notaio Dott. Davide Zanotti Notaio nella Repubblica di San Marino, 1774 Rep., 16.183 di originari euro 500.000,00;
- il ricorrente opponente ha fatto periziare il contratto di mutuo da cui deriverebbe il presunto debito (**doc. 2** – CTP Giansalvo e allegati) ed è emerso che il la debitoria non esiste nella sua interezza essendo il contratto di mutuo viziato da nullità negoziali che elidono il credito della banca;
- l'azione esecutiva dovrà dunque essere immediatamente sospesa atteso il grave ingiusto pregiudizio che l'opponente sta subendo vedendo espropriati i beni concessi a garanzia sul territorio italiano per le seguenti considerazioni.

IN DIRITTO

1) IN PREMESSA: APPLICAZIONE DIRITTO ITALIANO. ART. 16, COMMA 2° L. 218/1995.

Nel caso di specie non può trovare applicazione il diritto sammarinese ai sensi dell'art. 3 L. 18 dicembre 1984 atteso che la normativa italiana al tempo della stipula del negozio e tuttora prevede che i tassi di interesse debbano essere determinati, pena la nullità della clausola.

Come si vedrà di seguito il rapporto su cui si fonda la procedura esecutiva viola l'ordine pubblico del foro atteso che viola l'art. 117, comma VI del TUB, che – come noto – stabilisce che *“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*; queste indicazione, invero, non sono garantite dal contratto sottoscritto con la banca procedente.

Come già rilevato in fattispecie analoghe ***“le norme italiane in materia di forma e oggetto dei contratti bancari sono norme di ordine pubblico, essendo a presidio di interessi pubblici, afferenti al corretto funzionamento del mercato del credito, alla salvaguardia del risparmio e alla tutela della parte più debole dei rapporti bancari. Ne consegue che l'ingresso della normativa sammarinese non è possibile in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma, ai sensi del quale “l'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”*** (Trib. Rimini, 24.7.2015, enfasi aggiunta).

Conseguentemente deve applicarsi la normativa italiana ai sensi dell'art. 16, comma 2° L. 218/1995.

2) IN VIA PRINCIPALE: NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE – VIOLAZIONE ARTT. 1418 C.C., 2° COMMA, 1284 C.C, 3° COMMA, 1283 C.C., 120 TUB, 1346 C.C., 1337 C.C., 1375 C.C., 117 TUB, 4°COMMA – NULLITA' O ANNULLAMENTO PARZIALE RICALCOLO DEL RAPPORTO AL TASSO LEGALE

Si è dunque analizzato il contratto alla luce del diritto italiano.

Come dimostrato dal Dott. Giansalvo (**doc 2**, CTP Dott. Giansalvo e allegati) dalle condizioni indicate contrattualmente si possono ricavare numerosi piani di ammortamento in quanto il contratto non indica né la rata da pagare, né il regime di capitalizzazione adottato, né determina un piano di ammortamento.

All'art. 1 del contratto è stabilito che: *“il mutuo avrà durata di anni 20 e sarà estinto mediante 240 rate mensili posticipate. La prima scadrà a un mese dall'erogazione che avverrà all'iscrizione dell'ipoteca da eseguirsi in Italia. Le rate di ammortamento, comprensive del capitale mutuato e degli interessi, risultano dal piano di ammortamento che verrà consegnato o inviato alla parte mutuataria al momento dell'erogazione”.*

All'art. 2 del predetto contratto si aggiunge che il tipo di piano (di ammortamento, ndr) è alla francese.

Gli articoli sopra citati non offrono elementi chiarificatori sul regime di capitalizzazione adottato, nè alcun piano di ammortamento viene allegato all'atto in esame.

Nella matematica finanziaria, e nel caso di specie, il **TAN è solo il parametro con il quale impiegare i calcoli ed esso può essere declinato in regime semplice o composto**. Il TAN da solo, come rilevato nei contratti oggetto di esame, non consente di calcolare l'ammontare degli interessi, perché consente di calcolare numerosi piani di ammortamento.

Come dimostrato nella perizia agli atti, con le condizioni economiche esposte si possono determinare due rate: una in regime composto degli interessi di euro 3.327,46 ed una in regime semplice pari ad euro 2.790,90.

La conseguenza è che **risulta violata la pattuizione di cui all'art. 1284 c.c.**

Nella perizia agli atti si è dimostrato che con il medesimo TAN del 5,10% si possono determinare due rate di diverso importo (le due rate differiscono di circa 537 euro l'una dall'altra) che entrambi potrebbero essere la determinazioni delle condizioni contrattuali. E' evidente che il contratto di mutuo oggetto di esame difetta della pattuizione del tasso di interesse.

In assenza della indicazione del tipo di regime applicato (semplice o composto), non è possibile declinare una unica rata.

Oltre alla indicazione del tasso di interesse, della durata dell'ammortamento ed in numero delle rate in cui il debitore deve restituire il capitale, **è necessario che il contratto indichi come il tasso di interesse pattuito andrà a lavorare sul capitale e dunque come gli interessi si distribuiranno su di esse al fine di determinare la rata di rimborso.** Questo aspetto non è disciplinato dal contratto e tale omissione comporta l'impossibilità di arrivare ad un risultato univoco.

Tale omessa indicazione determinerà la nullità o annullabilità contrattuale relativamente alla determinazione del tasso di interesse per il combinato disposto degli art. 1346, 1418 c. 2, c.c.

Se i contratti, come nel caso di specie, **non riportano il regime finanziario e il criterio di imputazione degli interessi**, il mutuatario rimane ignaro delle modalità con le quali sono determinati il valore della rata e della corrispondente obbligazione accessoria ed in particolare non può avvedersi che con l'impiego del regime composto di capitalizzazione degli interessi e il pagamento anticipato degli interessi maturati ad ogni scadenza sul debito residuo, subisce una doppia penalità.

L'indeterminatezza del contratto è certamente riconducibile alla circostanza che non risultano identificati i criteri oggettivi in base al quale fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità.

Come osservato dalla recente giurisprudenza *"di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario, al quale [...] per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto; intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire ed acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice...*

[omissis]...Da quanto sopra discende la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. ... [omissis]... perché non può affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi (specie ultralegali) indicati in contratto, che produce effetti invalidanti anche sulla volontà contrattuale del mutuatario in merito alla relativa clausola...[omissis]... **Perciò la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità della disciplina dei contratti ex art. 1418, 1346 c.c. come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio, Cass. n. 12276/10)**" (Sentenza del Tribunale di Cremona n. 21760 del 28/3/19, cit., enfasi aggiunta).

Per altro versante la Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n. 412/19 del 5/12/19 afferma in una fattispecie identica al caso oggetto di esame che "con riferimento al contratto di mutuo di cui è causa, va evidenziato che nel piano di ammortamento allegato e nel corso del rapporto, è stato applicato un Tasso Effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del medesimo contratto. Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso di interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ammortamento "alla francese"; ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice previsto dall'art. 821, comma terzo c.c.) [...] Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell'interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Nel caso di specie la Banca, che ha utilizzato nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c.".

Per altro verso se il contratto non precisa il regime nel quale viene impiegato il TAN e/o il criterio di imputazione degli interessi nella rata, oltre ad aspetti attinenti al rispetto degli art. 1283, 1284 e 120 TUB, **insorgono anche notevoli criticità in ottica di trasparenza, determinatezza e consenso.**

L'utente bancario non può avvedersi delle condizioni praticate dalla Banca, salvo poi sorprendersi *ex post*, avvedendosi che il capitale preso a prestito non diminuisce mai, capitale maggiore di quello calcolato in regime semplice ed al quale, in assenza di una specifica pattuizione, è naturale attenersi in coerenza dagli art. 821 c.c. e 1284 c.c.

“Mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso “perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)”, “anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in esame, una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione, rischiando in questo modo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”. Pertanto, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, “che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice”, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto. Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall’ 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali” (Corte di Appello di Bari n. 1890/2020, pubbl. 3/11/2020).

Nella fattispecie è peraltro sicuramente invocabile ex art. 1195 c.c. una diversa imputazione dei pagamenti atteso che la Banca la banca ha agito con sorpresa in danno del mutuatario.

L’art. 1195 c.c., rapportato al caso di specie, si presenta in questo modo: la banca creditrice di una somma data a mutuo con relativi interessi, specifica nella propria quietanza rateale a quale credito ed in che misura intende imputare il pagamento (quanto in conto capitale e quanto in conto interessi).

Ritenuto che, per le dimostrazioni esposte, è innegabile che la banca abbia agito con dolo o quantomeno sorpresa, **le imputazioni di pagamento delle rate effettuate della banca vengono tutte interamente e specificatamente contestate**, consentendo al

mutuatario una diversa imputazione dei pagamenti per come disposto nella perizia agli atti.

Dolo e sorpresa sono senz'altro ravvisati nel comportamento omissivo della banca volto a trarre in inganno il cliente, approfittando della disattenzione dello stesso e del suo grado di competenze tecnica, che non gli consente di assimilare le dinamiche di formazione del debito e di maturazione degli interessi.

La Cassazione n. 12276/10 indica che *“affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed **un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse**”*. E la Cassazione n. 25205 del 2014 precisa che, il rispetto della norma imperativa, di cui all’art. 1284 c.c., **presuppone la specificazione in contratto del criterio di calcolo con la conoscenza a priori dei dati necessari “per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contenuto. I dati ed il calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”¹**.

Sotto altre parole, **è innegabile quindi, e lo afferma ripetutamente la Cassazione che dai dati contrattuali si deve poter risalire al risultato finale, cosa che è impossibile fare con i dati previsti nel contratto oggetto di causa, in quanto è stato dimostrato che è possibile ricostruire numerosi piani di ammortamento a partire dai dati contrattuali.**

E’ stato, infatti, dimostrato che senza l’indicazione del regime utilizzato si perviene a due risultati contrastanti e quindi il tasso ultralegale non potrà essere determinato. Come si possono ritenere determinate delle condizioni economiche che conducono a rate con una differenza di oltre 500 euro per ogni rata!!

Ancora in relazione a quanto precisato, la Cassazione n. 2593/03 indica che non è sufficiente la indicazione delle rate e delle distinte imputazioni (come fatto dalla banca nel contratto agli atti); ma la norma impone di **“consentire al debitore ... di calcolare, al momento di sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito”**.

¹ Cass. 16907/19, Cass. 8028/18, Cass. 25205/14, Cass. 2765/92, Cass. 7547/92, Cass. 22898/08, Cass. n. 2317/07, Cass. 17679/09.

Ciò è stato dimostrato impossibile!!!

E' stato provato, infatti, dalla perizia agli atti che se manca l'indicazione del regime utilizzato non si può giungere con certezza ad un unico risultato ma ad almeno due risultati (ma nella realtà sono molti di più) contrastanti.

Visto quanto indicato è evidente che **risulta violato l'art. 1346 c.c. in quanto “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile”, oltre che l'art. 1284, 3° comma che esprime che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.**

E' evidente che le carenze indicate nella determinazione del regime utilizzato nel contratto **hanno riflessi anche in sede delle trattative e responsabilità precontrattuali; l'art. 1337 prevede infatti che “le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”,** buona fede che sicuramente non può essere stata cardine della previsione secondo contratti per adesione che prevedono la violazione dell'art. 1283 c.c. e pattuiscono un piano di ammortamento in capitalizzazione composta. Tale sottaciuto regime di capitalizzazione risulta il **violazione anche dell'art. 1375 c.c. in quanto “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.**

Si ritiene **che il contratto sia affetto da nullità parziale, o comunque debba essere annullato, su richiesta dell'esponente, la clausola che pattuisce gli interessi essendo viziato il consenso in punto interessi,** ferma la validità ed efficacia del resto del contratto.

Il contratto di finanziamento è stato, per quanto precisato, ricalcolato dal perito al solo tasso legale in applicazione dell'art. 1284 c.c., 3° comma, e con tale ricalcolo, alla data di risoluzione del 20/2/2015 non esisteva un debito del mutuatario nei confronti della banca, bensì un credito di euro 3.065,58 nei confronti della banca.

Alla data della revoca non c'era debito quindi è fin troppo evidente che l'esecuzione immobiliare dovrà essere sospesa.

3) IN VIA SUBORDINATA – IN CASO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO SAMMARINESE: NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE – APPLICAZIONE ART. 64 LISF, art. X.IV.12 Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria.

Nell'ipotesi in cui si ritenesse, per converso, applicabile al rapporto il diritto di San Marino varranno, in ogni caso, le seguenti considerazioni.

Secondo l'art. 64, comma 3 della L. 165 del 17 novembre 2005 (Legge sulle **imprese e sui servizi bancari, finanziari ed assicurativi di San Marino – LISF**) ***“sono nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, prezzi o corrispettivi, o comunque di ogni altra condizione economica. In caso di prezzi e corrispettivi siano rinviati agli usi, non sarà dovuto alcun corrispettivo. In caso di tasso di interesse sia rinviato agli usi, si applica un tasso di interesse determinato secondo i criteri stabiliti dall'autorità di vigilanza con riferimento ai tassi del mercato monetario”***. (allegato perizia Giansalvo - Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari ed assicurativi di San Marino – LISF).

Secondo l'Art. X.IV.5 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attivo bancaria (Allegato perizia Giansalvo - Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria) *“i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni elemento di rilevanza economica”*. E come visto dai dati economici indicati dal contratto di mutuo oggetto di causa si possono declinare almeno due tipi di rate e di ammortamento diversi, la rata in capitalizzazione composta di euro 3.327,46 e quella in capitalizzazione semplice di euro 2.790,90.

L'art. X.IV.11 dello stesso regolamento indica che *“il rinvio agli usi per la determinazione di qualsiasi elemento di rilevanza economica determina la nullità della clausola”*.

Il contratto agli atti non pattuisce tutte le condizioni economiche utili per determinare correttamente e compiutamente il tasso di interesse e l'art. X.IV.12 del Regolamento citato specifica che *“nel caso in cui il rinvio agli usi riguardi il tasso di interesse, si applica il tasso euribor 12 mesi, su base 360, con valuta di regolamento corrispondente alla data del contratto.”*

D'altronde che i contratti debbano indicare ogni condizione economica ed esser chiari e trasparenti si rileva anche dalla lettura degli artt. X.III.6, X.IV.3 e X.IV.5 del Regolamento n. 2007/07.

L'Articolo X.III.6 della raccolta del risparmio e dell'attivo bancaria precisa, infatti, che: *“1. Il documento di cui all'articolo precedente deve almeno riportare l'ammontare, la periodicità e le precise modalità di calcolo dei seguenti elementi di*

rilevanza economica: [...] 5) **prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, comunque denominati, gravanti a qualsiasi titolo sui clienti ...**".

L' Articolo X.IV.3, invece, stabilisce che "I contratti devono essere **redatti in maniera esauriente e chiara, anche dal punto di vista grafico**".

L' Articolo X.IV.5 del Regolamento citato indica che "**I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni elemento di rilevanza economica**".

Il contratto agli atti non specifica il criterio del regime finanziario, non è chiaro nella determinazione del criterio di capitalizzazione e per tale motivo dalle condizioni economiche contrattuali possibile determinare due rate diverse: il costo del regime finanziario non è stato quindi contrattualizzato e pertanto non potrà essere applicato.

Il tasso di interesse non risulta determinato ed applicabile, quindi, il tasso euribor 12 mesi 360.

Il contratto di finanziamento è stato, per quanto precisato, ricalcolato dal perito al solo tasso legale in applicazione dell'art. art. X.IV.12 Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria, e con tale ricalcolo, alla data di risoluzione del 20/2/2015 non esisteva un debito del mutuatario nei confronti della banca, bensì un credito di euro 6.630,49 nei confronti della banca.

E' fin troppo evidente che l'esecuzione immobiliare dovrà essere sospesa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO CONCORRENDO GRAVI MOTIVI

Essendo ampiamente provata dalla documentazione allegata **la pattuizione di interessi indeterminati che rendono illegittima qualsivoglia pretesa di un tasso ultralegale nei confronti degli esponenti**, si insiste - con la precisazione che viene proposta allo scopo di avere un provvedimento, anche *inaudita altera parte* prima dell'udienza di comparizione – per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Nel caso *de quo* è palese la sussistenza del requisito del *fumus boni juris*, attese le anomalie e doglianze tecniche (basate su analitica perizia, unico mezzo idoneo a fornire la prova dell'esistenza dei vizi) sopra evidenziate e tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Altrettanto indubbia è la sussistenza del *periculum in mora*, che è *in re ipsa*, ossia sussiste per il semplice fatto che, nei confronti dell'opponente, sia stata intrapresa una procedura esecutiva immobiliare sull'immobile intestato all'esponente.

Peraltro, sul punto, è stato confermato che per la sussistenza dei gravi motivi di cui agli artt. 615 c.p.c., sia sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus e che la sospensione del processo esecutivo "*vada concessa ogni qual volta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere ex se nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno o del debitore*" (Trib. Lecco, 6 luglio 2006)

Tutto ciò esposto e dedotto, MOBILCOM SRL, ut supra rappresentata, assistita e difesa, chiede, *contrariis reiectis* e spese rifuse, l'accoglimento delle seguenti

c o n c l u s i o n i :

In via preliminare:

- **disporre la sospensione** *inaudita altera parte* o, in subordine previa fissazione dell'udienza di discussione, dell'esecuzione pendente *sub R.G.E. 1/2022* presso il Tribunale di Macerata, ex art. 624 c.p.c. concorrendo i gravi motivi esposti in narrativa;

Nel merito:

- in via principale (nel caso di applicazione del diritto Italiano)

- **accertare e dichiarare**, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di **conseguenza** consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;

- **accertare e dichiarare** la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale, e **accertare** che il mutuatario non era debitore della banca alla data di decadenza del beneficio del termine;

- **in via subordinata (in caso di applicazione del diritto Sammarinese)**

- **accertare e dichiarare** la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per violazione dell'art. 64, comma 3 della LISF, degli artt. X.IV.5, X.IV.11, X.III.6, X.IV.3, X.IV.5, di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso previsto dall'art. X.IV.12 Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria, ricalcolando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale, e accertare che il mutuatario non era debitore della banca alla data di decadenza del beneficio del termine;

In via istruttoria:

disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra l'interveniente e gli esponenti sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato;

con vittoria di spese diritti e onorari

Si producono i documenti indicati in narrativa.

doc. 1 - atto di pignoramento immobiliare

doc. 2 - CTP Giansalvo e allegati

Macerata/Trieste, 18 marzo 2022

Avv. Francesca Greblo